

HISHAM BIN HALIM
lwn
MAYA BINTI AHMAD FUAAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)]

6 Ogos 2019 / 5 Zulkaedah 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0049-2019]
[Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Encik Zulkifli Bin Che Yong daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:-

1.1 Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara bertarikh 29/4/2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10100-099-0355-2018 yang memutuskan bahawa:-

- i) Mahkamah ini menolak Permohonan Pemohon.
- ii) Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden sebanyak RM2000.00 dan dibayar dalam tempoh 30 hari mulai hari ini.

- iii) Mahkamah perintahkan bahawa Perenggan 2, 5 dan 6 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah bertarikh 9 Oktober 2017 dalam kes Semakan no. 10000-003-0090-2017 dikekalkan sehingga kes tuntutan induk hak penjagaan anak selesai.
- 1.2 Mahkamah Yang Mulia ini mengantung serta-merta perintah bertarikh 29/4/2019 sementara menanti keputusan daripada Mahkamah Rayuan Syariah.
- 1.3 Mahkamah Yang Mulia ini mengakaskan dan/atau membatalkan perintah bertarikh 29/4/2019 dan memerintahkan sebagaimana berikut:-
- i. Semua permohonan berkaitan dengan kes induk hak jagaan anak yang difailkan selepas tarikh 22/2/2017 adalah dibatalkan keseluruhan.
 - ii. Mahkamah ini memerintahkan secara sementara seperti berikut:
 - a) Hak jagaan sementara anak-anak yang bernama Misha Binti Hashim (No. MyKid: 130304-14-1122 dan Mira Binti Hashim (No MyKid: 150920-14-0262) diberikan kepada Pemohon (bapa kandung);
 - b) Responden diberikan hak lawatan dan akses bermalam dengan anak-anak tersebut di rumah pihak-pihak yang beralamat di Hampshire Park Apartment, Block B-16-1 Persiaran Hampshire 6-8, 50450 Kuala Lumpur dengan pengawasan Pemohon pada stiap hari Jumaat sehingga Ahad dari jam 6.00 petang hari Jumaat sehingga 6.00 petang hari Ahad;

- c) ...
 - d) ...
 - e) ...
 - f) ...
 - g) ...
 - h) ...
 - i) ...
 - j) ...
 - k) ...
- iii. Lain-lain perintah dan relief yang difikirkan patut dan suai manfaat ke atas kebajikan kanak-kanak tersebut.

FAKTA KES

[2] Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan 2(dua) orang anak yang bernama Misha Binti Hisham (lahir 4/3/2013) dan Myra Binti Hisham (lahir pada 20/9/2015) terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. **10300-028-0117-2017 (kes induk)** pada 22/2/2017.

[3] Pada 9/10/2017, Mahkamah Rayuan Syariah telah mengeluarkan perintah sementara di dalam satu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon no. 10000-003-0090-2017 seperti berikut;-

- i. *“Hak Jagaan anak yang bernama Misha bt. Hisham diberikan kepada Pemohon manakala hak jagaan sementara anak bernama Myra bt. Hisham diberikan kepada Responden.*

- ii. *Hak lawatan bagi kedua-dua anak ini dilakukan pada setiap hari Selasa dan Jumaat (kecuali cuti umum) di Mahkamah Tinggi Syariah Ahah Alam dari jam 9.00 pagi hingga 12 tengahari dengan pengawasan polis atau pegawai Mahkamah.*
- iii. *Pemohon dan Responden dikehendaki membawa kedua-dua orang anak pada setiap waktu lawatan tersebut.*
- iv. *Sesi lawatan tersebut hanya melibatkan Pemohon, Responden dan anak-anak sahaja tanpa gangguan ahli keluarga dan peguam kedua-dua pihak.*
- v. *Perintah-perintah ini berkuatkuasa serta merta sehingga tuntutan kes induk hak jagaan anak No.10300-028-0117-2017 didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.”*

[4] Pemohon telah memfailkan permohonan untuk mengubah perintah sementara tersebut melalui kes no. 10100-099-0355-2018 pada 24/5/2018 atas alasan telah wujudnya perubahan matan berkenaan keadaan anak-anak tersebut. Responden telah membuat bantahan awal terhadap permohonan Responden ini kepada YA Hakim Bicara.

[5] Pada 4/7/2018, YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa bantahan Responden ditolak dan Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk mendengar permohonan ubah perintah yang difailkan oleh Pemohon.

[6] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah melalui kes no. 10000-003-0094-2018, walau bagaimanapun Mahkamah Rayuan Syariah pada 28 November 2018 telah menolak permohonan tersebut.

[7] Mahkamah Tinggi Syariah telah meneruskan prosiding kes permohonan untuk mengubah perintah sementara tersebut dan membuat keputusan sepertimana di Para 1.1 di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan 56 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan. Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[10] Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah**

Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati kelima-lima alasan yang dikemukakan tidak memenuhi kehendak ***Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014*** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan. Kami berharap agar pihak-pihak dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk menyelesaikan segera kes induk demi kebaikan anak-anak.

KEPUTUSAN

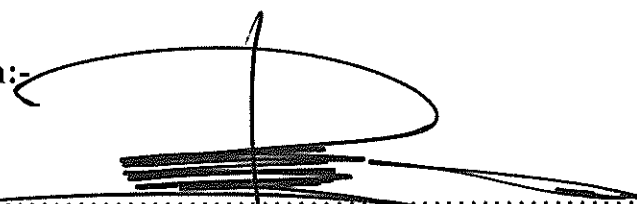
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Perintah kes mal no. 10100-099-0355-2018 bertarikh 29/4/2019 **DIKEKALKAN**.
- [3] Prosiding kes induk hendaklah **DISEGERAKAN**.

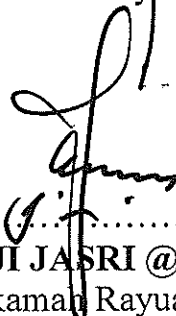
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor